

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אלהואשלה

פ/25/3336

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הקצאת מקומות חניה במקום ציבורי לאזרח ותיק), התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 10א. בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן–1989¹, אחרי סעיף 10 יבוא :

"הקצאת מקומות 10א. (א) במקום חניה של מקום ציבורי יוקצו מקומות חניה נגישים לרכב הנושא תג אזרח ותיק, כפי שיקבע שר הפנים בהתייעצות עם השר.

(ב) מקומות החניה הנגישים כאמור בסעיף קטן (א) ימוקמו קרוב ככל האפשר לכניסה נגישה לבניין או למעלית או ליציאה אל המקום הציבורי שמקום החניה משרת, לפי העניין.

(ג) בסעיף זה –

"מקום ציבורי" – כהגדרתו בסימן ג' לפרק ה'1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998²;

"רכב מזכה" – רכב שלגביו הוכיח האזרח הוותיק, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הוא עומד לשימושו האישי דרך קבע;

"תג אזרח ותיק" – תג שנתנה רשות הרישוי לאזרח ותיק, הנושא את שם האזרח הוותיק, את מספר זהותו ואת מספר הרישוי של רכב מזכה."

תיקון פקודת התעבורה
2. בפקודת התעבורה³ –

¹ ס"ח התש"ן, עמ' 26.
² ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

(1) בסעיף 2ב70 –

(א) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ובמקום חניה לאזרח ותיק";

(ב) בסעיף קטן (א), אחרי "מקום חניה לנכה" יבוא "או לאזרח ותיק
כהגדרתו החוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989"⁴ ;

(2) בסעיף 3ב70, בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ובמקום חניה לאזרח
ותיק".

דברי הסבר

הוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, קובעות חובה להקצות מקומות חניה במקומות ציבוריים עבור אנשים עם מוגבלות, לרבות במקומות בבעלות פרטית המיועדים לשימוש כלל הציבור, כגון מרכזי קניות, בתי מלון ואולמות שמחה, וכן הוראות בדבר הנגשת מקומות החניה שהוקצו. בפקודת התעבורה [נוסח חדש], נקבעו הוראות שמטרתן להבטיח כי תיאכף זכותם של אנשים עם מוגבלות לחנות במקומות שהוקצו לכך, על ידי הצבת תמרור לסימון מקום החניה, והענקת סמכויות פיקוח לעניין מקום חניה לנכה.

בפרק ג' לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989, נקבע כי אזרח ותיק זכאי לתעודת אזרח ותיק המקנה לו הטבות שונות. עם זאת, החוק האמור אינו קובע הקצאת מקומות חניה במקומות ציבוריים לאזרחים ותיקים.

על מנת לסייע לאזרחים ותיקים המתקשים במציאת מקומות חניה במקומות ציבוריים, מוצע לקבוע חובה להקצות מקומות חניה כאמור לאזרח ותיק שגילו עולה על גיל הפרישה, כפי שיקבע שר הפנים בהתייעצות עם השר לשוויון חברתי. בנוסף, מוצע לקבוע כי במקומות חניה כאמור יוצב תמרור לסימון מקום החניה ויוענקו סמכויות פיקוח.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל (פ/535/24).

הצעת החוק זהה לפ/535/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשפ"ג (15.05.2023)

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
⁴ ס"ח התש"ן, עמ' 26.